

עין משפט
נר מצוה

י"א א מיי פ"א מהל' מקי
ממון הל' ב ופ"ח
הלכה י סמג עשין סו
טוש"ע ח"מ סימן שפט
סעי' ב וס' תיט סעי' א:
יב ב מיי פ"א מהל'
גירושין הל' א סמג
עשין ג טוש"ע אה"ע ס'
קט סעיף ו:

תורה אור השלם

1. כִּי יִבְעַר אִישׁ שָׂדֶה אוֹ
כָּרִם וְשָׂלַח אֶת בְּעִירוֹ
וּבְעַר בְּשָׂדֶה אַחֵר מִיֵּטֵב
שָׂדֶה וּמִיֵּטֵב כָּרֶמֹ׃
יִשְׁלֹם: שְׁמוֹת כֹּבֶד

גליון הש"ס

תוֹם' ד"ה אלא למ"ד בו
אמאי בעידית כיון בו. ע'
ב"ב דף מז ע"א תד"ה
קבלן:

הגהות הב"ח

(א) תום' ד"ה ור' שמעון
וכו' גבי חובל נ"צ ב"מ דף
קטו:

מוסף רע"י

תניא בהדיא ר' עקיבא
אמרין קא' (ב"ק טז.)
משום חינוא. שיהא מן
הנשים צעירי הנשים
לינשא להם (לעיל לה.)
שתנאון להנשים מן צעירי
הנשים ויהיו נשאות להן
כלא מלגונה להפסד.
צד (כתובות טז.)
ובעין שם טז.)
דכתובה דברי הכל לא
משתעבד. למנה קא
עביד לוונא ולא מידי
מחבר לה דהא לא ייסי
חזי (ערכין כג.)

פסקי רי"ד

[illegible]

מזמ:

ורבי שמעון היא דדריש מעמא דקרא. לא פליגי אלא היכא
 דאיכא נפקותא כגון גבי חובל ⁽⁶⁾ בגד אלמנה וגבי לא ירבה לו
 גשים והי"ץ⁸ משום האי טעמא שיימינן צדמיון: **ורבי תיבא** בי היבי
 דרבי מפיק בו. פ' צוקוטסרס משום מילתא אחרייתא קאמר ולא טעמא

לְיִצְחָק הָיָה הָאֵל^א וּנְרָאָה לַפָּרֶס^ב דְּהָ"ק
 דָּלָא תִּימָא עַל כְּרַחֵךְ טַעמָא דִּיּוֹתָר
 מִמָּה שֶׁהָיִט רוּחָא לִישָׁא לִיתָא^ג דְּחִישִׁין
 לְחִינָא^ד מְדַלָּא קִיטּוּ לֵיהּ רַבִּין כְּמוֹהֵי
 מִינֵיהּ אֵל הַקִּיטְמוּ עַד שְׁגִירָשָׁה^ה
מְשׁוֹם חִינָא פִּירַשׁ בְּקוּטְרַם
 שִׁיּוּ הָאֲנָשִׁים נוֹשָׂאִים
 חֵן צַעֲיֵי הַנָּשִׁים וַיִּנְשְׂאוּ לָהֶם וְקָשָׁה
 דְּצַפְרָק הַכּוֹמֵץ (כְּמוֹתוֹ דָּף פד.) תֵּן
 ר' עֲקִיבָא אֹמֵר יִנְתּוּ לְכוֹסֵל שְׂבֵהָ
 וְאִיכָא דְּמַפְרַשׁ גַּמ' לְכַתּוּבָא אָשָׁה
 מִשּׁוֹם חִינָא וּלְפִירוּשׁ הַקּוּטְרַם לֹא הוּא
 לֵישָׁא לְמִיקְרָיָה כּוֹסֵל דְּלִדְרָגָה הָאִישׁ
 כּוֹסֵל שְׂצָרִיךְ לְמוֹלֵא חֵן צַעֲיֵי הָאִשָּׁה
 וּצַפְרָק נַעֲרָה (שם דף נב:) וּצַפְ"ק
 דְּקוּדוּשִׁין (דף ל:) קָחוּ לְבָנִים נָשִׁים
 וְאוֹתָם בְּנוֹתֵיכֶם תִּתְּנוּ לְאֲנָשִׁים שְׂבֵלָמָה
 בְּנוֹ בִּידוֹ אֵלֶּךְ בְּנוֹ^ו מִזֵּי עֶבֶד דָּא
 אֲלֵמָא יוֹתֵר הִבְעֵל מוֹלָא לִישָׁא אָשָׁה
 מִמָּה שֶׁהָאִשָּׁה תִּמְלָא צֵעַל וְעֵיל נִי"^ז
 יוֹתֵר מִשֶּׁהָאִישׁ רוּחָא לִישָׁא אָשָׁה רוּחָה
 לִישָׁא וּנְרָאָה כְּפַר"ח דְּפִירַשׁ מִשּׁוֹם
 חִינָא^ח שִׁיּוּ הֵכֵל קוּפְצִין עֲלֵיהּ לִישָׁאנָה^ט
 וְהִי אִתָּא בְּהִידָא בִּירוּשָׁלַיִם דְּפִירְקִין (ע"ז)
מִמָּאן אִיִּרְיָא מִיִּתְמִי מִאיִ אִירְיָא
 ב"י. הֵכֵל לֹא שִׁיךְ לִשְׁנוּי
 כְּדֹלְעִיל כְּמוֹתָא אָשָׁה אִינְטֵרִיכָא לֵיהּ
 וְהוּא הֵדִין כֵּל מִיָּלִי דֵּהָא תַּמְנִי מוֹקֵין
 וְעִידֵית^י אֵל וְאוֹת סְפִירִים דְּגַרְסִי הִכִּי
 אִילִימָא מִיִּתְמִי וְהֵתָּן אֵין מִפְרַעֲיִין
 כ' וּפְרִיךְ אֲזוּקִין וְצֵעַל חוּב:

בְּקִבְלֶךָ. פִּי בְּקוֹמְרָם שֶׁהַפִּסָּה
 בְּנוֹ מִטְלָלִין בְּחֻבּוֹתֶיהָ
 וְהֵיחָא מִסְרַתָּן לִידוֹ בְּחֻרַת קִבְלֹנוֹת
 (י) וְהִזְחִירְתָּן לִבְנוֹ וְקִשָּׁה לְאִמְרִינָן בְּגַט
 פְּשׁוּט (ב"ב דף קעז.) דְּהֵיכָא דְנִשָּׂא
 וְנָתַן בִּיד אִין לֹו לְמַלְוָה עַל הַלֹּהוּ
 כְּלוּם ^א וְשִׁמָּה הֵייוֹ שֶׁלָּקָה מֵהַמְּעוֹת עַל הַלֹּהוּ
 הַמְּעוֹת וְנָתַן לִלּוּחַ אֶף עַל עַבֵּי דְרַשְׁמַע
 הֵתֵם דְּבִלְשׁוֹן תִּלְיָא מִיִּלְתָּא שֶׁמָּא
 מְרִוּיָּהוּ עֲבִינָן ^י :

מִשְׁתַּעֲבֵד בּוֹ. והוא מיייר
צדליות ליה דאי אית ליה ¹⁰ מוקין פ' אמאי
בעידית כיון שיש ממון ליתומא דלפיו
מיייר צקנים דלא מני ערב
לנאשתעוי דינא בהדייהו מ"מ לא היה
להם לגבות כ' אס מן היזבורית ¹⁰ כיון
דאית ליה כסף ליתמי ¹¹ (א) וצוקנטס פ'
דהבא דלית ליה דאי אית ליה הא קי"ל
בגט פשוט (סע דף קעג). המלוה חזירו
על ידי ערב אין נפרעים מן הערב
וקשה דהא אריי צקנל:

ואפילו כל הני גמ' אלא לא
עסקינו כגון שנעשה ערב לא
ובעל חוב דמחיים גבו איהו
ממאן גביא מיתמי איהו נג
בקבלן הניחא למאן דאמר
אי אית ליה משתעבד אי לא
ואיבעית אימא כל לגבי בר

הניזקין פרק חמישי גיטין

קרא. לא פליגי אלל היכא
בגד אלמנה וגבי לא ירבה לו
ממוק: **וכי** תימא כי היכי
אל אחרייתי קאמר ולא טעמא

6) תניא בהדיא ימיטב שדוהו ומיטב כרמו
 ישלם מיטב שדוהו של ניזק ומיטב כרמו של
 ניזק דברי רבי ישמעאל ר"ע א מיטב שדוהו
 של מזיק ומיטב כרמו של מזיק ב רבינא אמר
 לעולם מתני' ר"ע היא דאמר מדאורייתא
 בדמזיק שיימינן ור"ש היא ג דדרוש מעמא
 דקרא ומה מעם קאמר מה מעם הניזקין שמין
 להן בעידית מפני תיקון העולם דתניא אמר
 ג ר"ש מפני מה אמרו הניזקין שמין להן
 בעידית מפני הגזלנים ומפני החמסנין כדי
 שיאמר אדם למה אני גוזל ולמה אני חומס
 למחר ב"ד יורדין לנכסי ונוטלין שדה נאה
 שלי וסומכים על מה שכתוב בתורה מיטב
 שדוהו ומיטב כרמו ישלם לפיכך אמרו הניזקין
 שמין להן בעידית מפני מה אמרו בעל חוב
 בבינונית כדי שלא יראה אדם לחבירו שדה
 נאה ודירה נאה ויאמר אקפוץ ואלונו כדי
 שאנבנו בחובי לפיכך אמרו בע"ח בבינונית
 אלא מעתה יהא בזיבורית א"כ אתה נועל
 דלת בפני לוויין כתובת אשה בזיבורית דברי
 ר' יהודה ר"מ אומר בבינונית אמר ר"ש מפני
 מה אמרו כתובת אשה בזיבורית ג שיותר
 ממה שהאיש רוצה לישא האשה רוצה
 לינשא דבר אחר יאשה יצאה לרצונה ושלא
 לרצונה והאיש אינו מוציאה אלא לרצונו
 מאי דבר אחר וכ"ת כי היכי דכי מפיק לה
 איהו תקינו לה רבנן כתובה מיניה כי נפקא
 איהי נמי ליתקני ליה רבנן כתובה מינה
 ת"ש אשה יוצאה לרצונה ושלא לרצונה
 והאיש אינו מוציא אלא לרצונו אפשר
 דמשהי לה בגיטא: כתובת אשה בזיבורית:
 אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן לא אמרין
 אלא מיתמי אבל מיניה ידידיה בבינונית
 מיתמי מאי איריא כתובת אשה אפילו כל
 מילי נמי דהא ה"תנן אין נפרעים מנכסי
 יתומים אלא מן הזיבורית אלא לאו מיניה
 לעולם מיתמי וכתובת אשה איצטריכא ליה
 ס"ד אמינא ג משום חינא אקילו רבנן גבה
 קמ"ל אמר רבא ת"ש ר"מ אומר כתובת
 אשה בבינונית ממאן אילימא מיתמי לית ליה
 לר"מ הא דתנן אין נפרעים מנכסי יתומים
 אלא מן הזיבורית אלא לאו מיניה מכלל
 דרבנן סברי בזיבורית לא לעולם מיתמי
 ושאיני כתובת אשה משום חינא אמר אביי
 ת"ש הניזקין שמין להן בעידית ובעל חוב
 בבינונית וכתובת אשה בזיבורית ממאן
 אילימא מיתמי מאי איריא כתובת אשה
 מיניה אמר רב אחא בר יעקב הכא במאי

ין בנו לבעל חוב בנו ולכתובת כלתו והא
 מי כי מגבי כמחיים מגבי כתובת אשה דל
 כי מגבי כלאחר מיתה מגבי ותיפוק ליה
 בלן אף על גב דלית ליה נכסי ללוה מש
 ליה לא משתעבד מאי איכא למימר איבע
 שעבודי משעבד נפשיה^ט איתמר ערב דכ

בדמיון שיימין: ורבי שמעון הוה
מפני מיקון העולם רבי שמעון שהיה
: דריש. נמי בעלמא טעמא דקרא
תחבול בגד אלמנה (דברים ד) דקאמר
שעירה ממשכנין אותה: מפני מיקון
העולם. דקדתי צדיקתא שלימא
אדם למה אזי גזול כו': גזלן לא
ידיב דמי חמסן ידיב דמי': ויאלה
לרצונה כו'. על כרחא בעל מגרשה:
מאי דבר אחר. היכי הוה טעמא
לכתובה למישקל ציבורית: וכו'.
לומר מילתא אחריית קאמר ולא
טעמא ליצורית הוה: אפשר דמשא
לש. ולא ידעי לה גיטא ויין דלא
אשה מדעיתא גירשה: אלא מיתמי.
כגון כתובת אלמנה: משום חייא.
שהו אנשים נושאין חן בעיני הנשים
וינשאו להם: ממאן. קאמר כל הני
דמתני': אינימא מיתמי. נוקין היבא
דמית מוזק וגבי מיתמי מני גבי
מעידת הא תנן אין נפרעים ממכסי
יתומים אלא מוצרות: כגון שנעשה
ערב כו'. לעולם כתובה מיתמי
דדיה ציבורית וכולה מתני' בערב
קמיירי שנעשה ערב לבנו לנזקו
ולהולאתו ולכתובת אשתו לפרעה
בשצילו אם לא יפרעה ולא פרעה ומת
ואתו וגבי מן הערב והכא ודאי אע"ג
דלאו מיתמי גביא לא מגבינן לה אלא
מוצרות דהאי כי דיניה והאי כי
דיניה: נוקין וחוב. דדיניהו ליפרעה
נמי מחיים של בן תבעיהו אינה בזה
כצועקים על היתומים לפיכך
כשנפרעים מן הערב נפרעים ממנו
כדין שהיו נפרעים מן הבן אם היה
בחים והיו לו נכסים: ממאן גביא.
אם היו לו לכן נכסים: אינה נמי.
ערב: לא משעבד. לפרע דהכי
פסקין לכתא לקמן בסמוך': בקבלן.
שנעשה עליה קבלן שהפסדה בנו
מטלטלין לכתובתה והיא מסרתן לידו
בזכות קבלנות ו' והחזירטן לבנו:
הניחא למ"ד. ב"ב בגט פשוטי': איס
ייה נכמי ללוה. בשעת הלוואה דאיבא
למימר עלייהו סמך הערב הוה וגמר
שעבד נפשיה: משעבד. ואם שטפו
נזר אחרי כן נפרעים מן הערב:
מאי איבא למימר. הא ודאי לית ליה
נכסים לאותו הבן דאי הוו ליה
נכסים לא היו פורעים מן הערב דתנן
י' המלוה את חבירו ע"י ערב לא יפרע
מן הערב (תחילה) ומוקמינן לא יתבע
מן הערב תחילה: בדרוב. נכסים
לכן בשעת מלוה: ואשדוף.
השאל: לגבי צריה. בשביל בנו:
דכדי הכל לא משעבד. חדא
דערב בעלמא הוה ועוד לאו מידי
חסרה שלא הוציאה כלום משלה:
קבלן

דינייה והאי כי דיניה ניו
ר מיתת גביא ולאחר מיו
ערב דכתובה לא משתע
בד שפיר אלא למאן דא
אימא בדהוו ליה ואישתו
נה דברי הכל לא משתע
קבלן

מסורת הש"ס

[illegible]

מוסף תוספות

[illegible]